

통 보 / 개 선

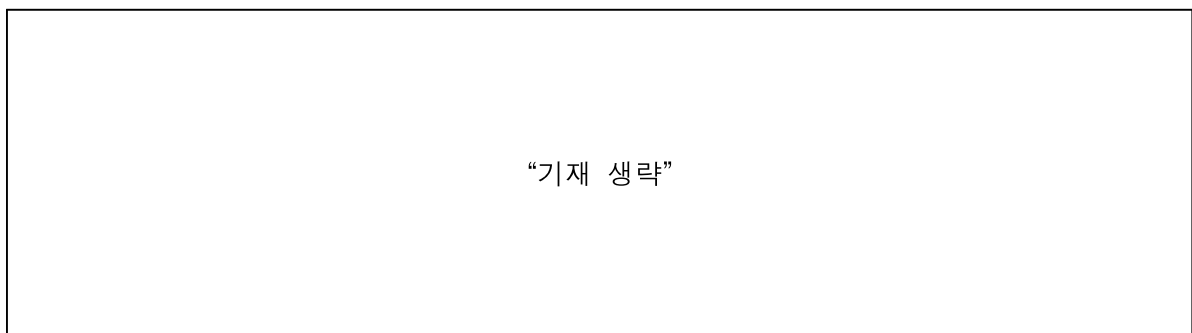
1. 제 목 : 국유재산 건물 재산가액 산출 업무 부적정
2. 소관부점 : 12개 지역본부, 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부 등 12개 지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제13호에 따라 관할지역 소재 국유재산에 대한 대부료 부과 등의 관리 업무를 수행하고 있고 국유재산기획처는 같은 세칙 제24조 제1항 제6호에 따라 국유재산 관리 전산 개선 등의 업무를 수행하고 있는데

국유재산 건물의 재산가액은 국유재산관리시스템(이하 “국유BPM”이라 한다)에서 [그림 1]과 같은 절차로 이루어져 대부료 산출에 활용되고 있다.

[그림 1] 국유재산 건물 재산가액, 대부료 산출 절차도



* 토지가액이 있는 경우 자동으로 건물 물건단위 재산가액에 토지가액이 합산됨

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산법」 시행령 제29조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제17조에 따르면 주택 및 건물 등의 사용료 산출을 위한 재산가액을 결정할 때에는 「부동산 가격공시에 관한 법률」(이하 “부동산공시법”이라 한다) 등¹⁾에서 공시하는 당시의 건물가액과 부지가액²⁾을 합산하여 건물사용료를 결정하도록 하고 있고

부동산 공시법, 「지방세법」은 [표 13]과 같이 주택, 건물의 가격을 공시하면서도 부지가액의 포함여부를 달리하고 있어 부동산 공시법에서 가격이 조회되지 않는 건물의 사용료를 산출할 때에는 부지(토지가격)가액을 합산하는 등 유형에 따라 적정 재산가액을 산출하여야 한다.

[표 13] 국유재산 주택, 건물의 재산가액 산출시 적용 법률 등

구 분	재산가액 산출방법(부지가액 포함여부)	적용법률	비고
단독주택	건물 공시가(부지가액 포함)	부동산 공시법	
공동주택	건물 공시가(부지가액 포함, 필요시 면적조정)		
그 외 재산	건축물 표준시가(부지가액 미포함) + 토지 공시가격	지방세법	공시가 없는 주택 포함

한편, 「정보화업무요강」 제35조 및 제43조에 따르면 사용자 등은 업무시스템을 사용하며 프로그램 데이터의 입·출력 오류 등이 발생한 경우 지체 없이 주무부점장에게 통보하도록 하고 있고 시스템 개발자 등은 사용자의 입력데이터에 대한 유효성 검증을 위한 적절한 기능을 부여하도록 하고 있다.

1) 부동산공시법에 따른 공시가격이 없는 건물의 경우 「지방세법」에 따른 건축물 시가표준액을 적용
2) 해당 호, 실의 전용면적 및 공용면적(전체 건물 공용면적 중 해당 호, 실의 해당 비율)의 합산 면적

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 국유재산 건물 재산가액 산출 업무 부적정

그런데 12개 지역본부 소관 국유재산 건물 1,995실 중 대부 중(대부 예정 포함)이거나 무단점유 등으로 재산가액을 산정한 1,183실에 대해 업무적정성을 점검한 결과

‘○○○○도 ●●시 ●●면 ⊕⊕리 000-0’(○○○○ 0개동 00세대, 연면적 합계 1,516.2㎡) 소재 국유재산의 경우³⁾ 부동산 공시법에 따른 공시 가격이 없어 「지방세법」에 따른 ‘건축물 시가표준액’과 ‘부지의 공시가액’을 합산한 재산가액으로 대부료 등을 산출하여야 하는데도 [표 14]와 같이⁴⁾ 재산 개·보수 공사비를 합산하고 재산가액을 과다 산출하여 대부료를 청구한 사실이 있고

[표 14] ●● ●●시 ●●면 ⊕⊕리 000-0 건물 재산가액 산출내역

(단위 : 천 원)

구 분	산출오류(C=B-A)	정당재산가액(A)	산출재산가액(B)
-----	-------------	-----------	-----------

“기재 생략”

‘■□■□시 ■■구 ■■■동 35’(●●●, 전용 000㎡) 소재 국유재산의 경우⁵⁾ 공동주택인 해당재산은 부동산 공시법에 따른 대지지분가격이 포함된 공시가가 산출되어 2022년 재산가액이 2,084,500천 원으로 등록·

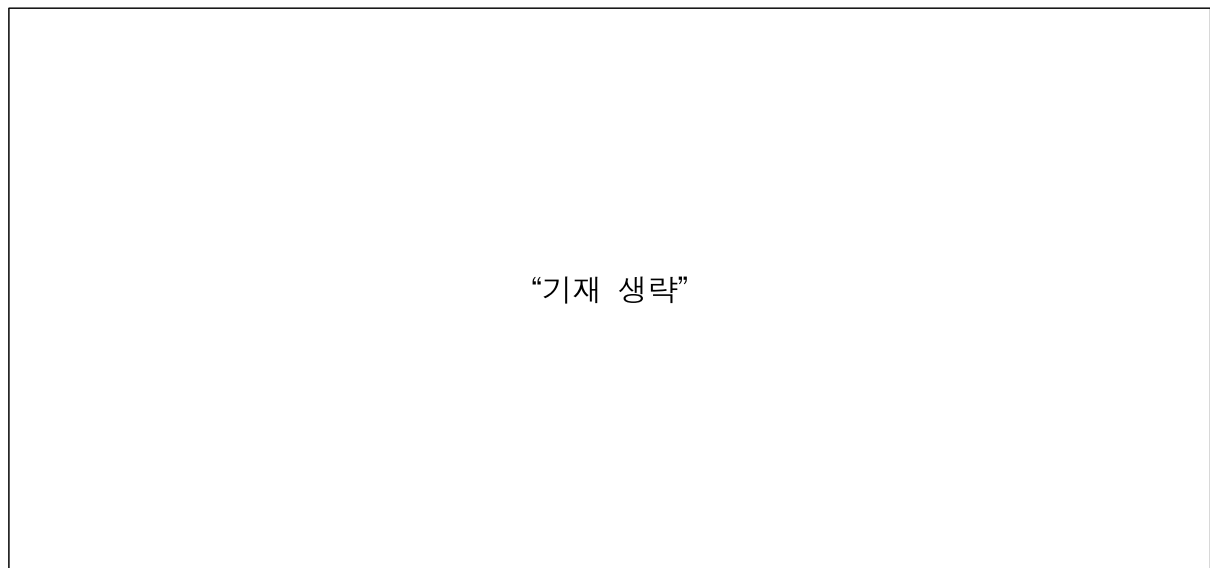
3) 2009. 9. 11. ●●●●로부터 ●●●●● ○○○○으로 사용하던 건물을 용도폐지 인수받았는데 건축물대장에는 ‘○○○○’으로 등록되어 있으나 건축물 표준시가로 가격조화가 가능한 것으로 확인

4) 담당자는 재산의 활용가치 증대를 위해 호실별 개보수 공사(8백만 원~22백만 원)를 실시하였는데 관련 비용을 회수하기 위해 승인 후 재산가액 및 대부료를 조정(5%를 수취)함(산출내역은 1개실 기준)

5) 2015. 5. 12. 국세물납으로 수탁함

관리되어야 하는데 국유재산관리시스템(이하 “국유BPM”이라 한다)에서는 [그림 2]와 같이 토지가액(1,020,490천 원)을 합산한 3,105,490천 원으로 등록되어 대부료가 62,110천 원으로 산출⁶⁾되고 있는 등 [표 15] 및 [별지 3] “국유재산 건물 재산가액 관리 현황”과 같이 총 856건의 건물 분류 및 재산가액 산출 오류(토지가액 합산 오류 341건 포함) 사례가 확인되었다.

[그림 2] 국유건물 재산가액 산출 화면(국유 BPM)



[표 15] 국유재산 건물 재산가액 등록·산출 오류 사례 요약

(단위 : 건)

구 분	합 계	오류				정상처리
		소계	중복	주택유형 분류	토지 합산	

“기재 생략”

6) 해당 재산은 2015년 재산가액을 산출할 때부터 토지공시가를 합산한 재산가액으로 대부료를 산출한 오류가 있으나 8월 입찰을 통해 대부계약을 체결할 때에 연 25,888천 원으로 대부계약을 체결하였고 이후에는 대부료 인상제한(전년도 대비 5%이하)으로 정당 대부료가 납부되고 있음

(2) 재산가액 산출 시스템 개선 필요

한편, 국유재산 건물의 재산가액 결정과 대부료 산출은 국유BPM에서 [그림 3]과 같이 ‘대장관리’ 화면에서 주택 유형(주택, 공동주택, 기타건물 중 택 1)을 선택⁷⁾하고 선택된 건물의 분류에 따라 ‘대부료산출’ 화면에서 입력한 공시가격을 기준으로 건물의 재산가액이 결정되는데

[그림 3] 국유건물 재산가액 산출 화면(국유 BPM)

“기재 생략”	“기재 생략”
건물대장 등록화면(대장관리)	대부료(재산가액) 산출화면

국유재산 건물 분류의 특수성⁸⁾과 [그림 4]와 같이 안내문구가 있음에도 입력 오류⁹⁾가 지속 발생하는 현황을 고려하면 ‘건물대장’에서 선택한 주택 유형에 해당하는 공시가격 입력부분만 활성화 하여 입력 오류를 방지하고

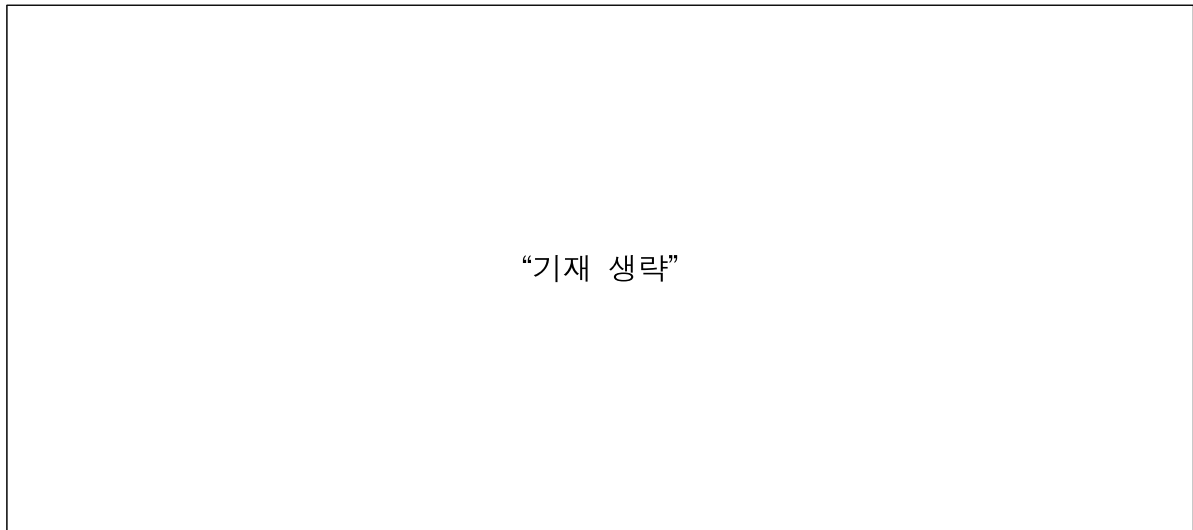
7) 선택하지 않은 경우 기타 건물로 기본설정 됨

8) 국유재산의 건물은 기숙사, 사택, 사무실 등으로 사용되던 건물이 용도폐지 후 인수되어 기존 용도와 달리 사용되는 경우가 다수이고 건축물 대장 등에서 결정된 건축물의 종류와 재산가액 및 대부료 산출을 위한 건물분류(가격공시를 위한 시설분류)는 다를 수 있음

9) 국유재산 건물의 재산가액 및 대부료 산출 시에는 건축물 대장에 표기되어 있는 건물종류 보다는 공시가격, 지방세법 등에 따른 건물의 분류가 중요하여 현재 시스템 구성으로는 공시되는 가격에 따라 건물을 분류할 필요가 있음

공동주택, 단독주택 등에 대해서는 재산가액산출 화면에서 토지가액이 합산되지 않도록 시스템을 개선¹⁰⁾하여 재산가액이 과다하게 산출되는 오류를 방지할 필요가 있다.

[그림 4] 국유건물 재산가액 산출 화면(국유 BPM)



[소관부점 의견] 서울동부지역본부 등 12개 지역본부에서는 재산가액 산출 부적정 사례에 대해서는 감사결과를 수용하면서도 오류 값 정정의 한계에 대한 의견을 밝혔고 국유재산기획처에서는 시스템 개선에 대해서는 공감하면서도 일괄정비의 기간 확보를 요청하였다.

10) 단독주택의 경우 건물 가격공시를 위한 부지가액이 대부료 등의 산정을 위한 국유재산 사용 면적과 상이한 경우가 있어 토지가액이 자동합산 되지 않도록 하되, 필요한 경우 부지 면적 등을 조정할 수 있도록 하여야 함

4. 조치할 사항

서울동부지역본부 등 12개 지역본부장은 국유재산 건물의 정당 재산가액이 산출될 수 있도록 1,183건¹¹⁾의 국유재산 건물에 대해 공시가격, 건축물 표준시가 등을 확인하여 정당재산가액을 입력하고 주택유형을 잘못 선택한 699건의 데이터를 수정하시기 바랍니다. (통보)

국유재산기획처장은 국유재산 건물의 유형에 따라 토지가액 합산여부를 자동으로 적용하고 재산가액 및 대부료 등이 법령에 따라 산출될 수 있도록 국유재산 BPM을 개선¹²⁾하시기 바랍니다. (개선)

11) 既체결된 대부계약의 효력을 감안하여 대부계약갱신, 신규 대부계약 체결, 변상금 사전 통지 등에 정당 재산가액이 적용될 수 있도록 2022년 공시가격, 건축물 표준시가 등으로 확인 가능한 건축물 가격 유형별로 건물 대장의 주택유형을 변경하고 최근의 재산가액을 입력하도록 조치요구

12) 건물대장의 주택유형 선택 값에 맞춰 재산가액 화면에서 주택가격, 건물 시가표준액 등을 입력하도록 건물대장에서 선택한 주택유형에 해당하지 않는 입력 값은 비활성화 하고, 건물 유형에 따른 토지가액 합산여부를 자동으로 조정(공동주택 - 미합산, 개별주택 - 조정 합산, 기타건물 - 합산)하도록 시스템을 개선